



PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2025/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED],

dalam hal ini diwakili oleh RIA MULIATI IRAWAN, SH. dan VICTORIA EMILY DA COSTA, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office "ROY ANDRE DA COSTA & ASSOCIATES", beralamat kantor di Jalan Cilaki Nomor 47, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.01/SKK/II/25, tanggal 03 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED], dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: LA ULI, S.H, M.H., Dengan Kawan-kawan, Para Advokat, beralamat kantor di Jalan EKA DHARMA Nomor 1001, RT. 009/RW. 006, Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2025, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 177/Pdt.G/2025/PN Tng., tanggal tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 177/Pdt.G/2025/PN Tng., tanggal tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan surat gugatannya tanggal 04 Pebruari 2025, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dibawah Register Nomor 177/Pdt.G/2023/PN Tng., Penggugat telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 03 Juli 2011, bertempat di [REDACTED]
[REDACTED], Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat menurut Agama Katholik, sebagaimana dituangkan dalam Surat Kawin (Testimonium Matrimonii) [REDACTED];
2. Pada hari yang sama, tanggal 03 Juli 2011 'Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED];
3. Bahwa, dari perkawinannya dengan Tergugat tersebut 'Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Laki-laki, masing-masing bernama :
 - 3.1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];
 - 3.2. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];
4. Bahwa, sampai dengan diajukannya gugatan cerai ini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mencapai 13 (tiga belas) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya, suatu rentang waktu yang cukup untuk saling memahami, menghargai dan menghormati satu sama lain serta menjalin kerjasama yang harmonis dalam mengurus dan membesarkan anak-anaknya atas dasar cinta dan kasih sayang, yang tentunya menjadi harapan setiap keluarga;
Namun sangat disayangkan, harapan seperti itu sangat sulit untuk diwujudkan hanya oleh pihak Penggugat, tanpa peran aktif dari pihak Tergugat.;

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan Tergugat tidak pernah membiayai kehidupan rumah tangganya, baik biaya hidup (nafkah) Penggugat dan kedua anaknya maupun biaya pendidikan anak-anaknya. Seluruh kewajiban tersebut harus dipikul oleh Penggugat seorang diri, termasuk nafkah hidup Tergugat yang ikut ditanggung oleh Penggugat;

Bahkan, untuk modal usaha Tergugat pun sebagian besar harus Penggugat yang mengupayakannya, namun hasil usahanya tidak pernah mengalir untuk kepentingan keluarganya;

6. Lebih dari itu, tidak ada sama sekali perhatian dan kepedulian Tergugat kepada Penggugat selaku isterinya maupun terhadap kedua anaknya, sehingga makin lama hubungan Penggugat dan anak-anaknya dengan Tergugat dirasakan semakin menjadi terasing satu sama lain;

Tergugat tidak pernah membantu Penggugat sekalipun untuk mengantar atau menjemput anak-anaknya sekolah ataupun menyuruh Sopirnya. Tergugat seringkali membentak-bentak anaknya ketika ia sedang marah, sehingga Penggugat dan anak-anaknya mengalami tekanan batin (Stres);

7. Bahwa, akibat dari sikap Tergugat tersebut di atas Penggugat seringkali terlibat perselisihan paham (percekcokan) dengan Tergugat. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan dan dari tahun ke tahun 'perselisihan paham (percekcokan) itu semakin luas dan semakin dalam, sehingga sulit untuk didamaikan kembali;

Penggugat sudah tidak kuat lagi hidup bersama sebagai suami isteri dengan Tergugat yang tidak memiliki tanggung jawab nya selaku kepala keluarga, baik lahir maupun batin;

8. Bahwa, di samping memberi dampak yang tidak baik bagi pertumbuhan mental serta akhlak dan moral anak-anak yang masih berada di bawah umur, situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu 'tentu saja telah menjauhkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dari tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Jo. Pasal 33 Undang Undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

9. Mengingat, bahwa anak-anak Penggugat masih berada di bawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Tergugat yang melahirkan, merawat, membesarkan dan mendidiknya selama ini, maka sudah sepatutnya jika mereka, Timothy Angelo Ruslim dan Theodore Levi Raphael Ruslim diletakkan di bawah perwalian Penggugat selaku Ibu kandungnya. Apalagi,

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat lah yang selama ini membiaya hidup dan pendidikan mereka berdua;

Berdasarkan alasan-alasan di atas dan mengingat ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 1 dan Pasal 33 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaanya 'Penggugat mohon de-ngan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Tangerang, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian, dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan atau memberi kuasa kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk mencatatkan putusan cerai ini dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
4. Menetapkan Penggugat sebagai Wali Ibu dari anak-anaknya yang masih berada di bawah umur, Timothy Angelo Ruslim dan Theodore Levi Raphael Ruslim;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan Tergugat datang hadir menghadap di persidangan diwakili oleh masing-masing Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dengan Tergugat dapat mengakhiri perkara ini dengan suatu perdamaian, uapaya mana berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ditempuh melalui prosedur dengan difasilitasi oleh ANDI MASNIAR, S.H., M.M., C.Me., Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tangerang dan yang dikehendaki oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan laporan mediasi dari Mediator tanggal 10 Maret 2025, ternyata mediasi yang diadakan tersebut telah gagal menghasilkan perdamaian diantara Penggugat dengan Tergugat yang oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengadakan perubahan atasnya;

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2025/PN Tng



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat dengan mengajukan jawaban dalam surat tertanggal 23 Maret 2025, yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil Penggugat secara keseluruhan kecuali yang di akui secara tegas oleh Tergugat berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut tanpa kecuali:

1. Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan Perceraian tidak memiliki dasar yang kuat karena Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam point C angka 1 dijelaskan bahwa Penggugat belum memenuhi syarat perceraian 6 (enam) bulan Perceraian kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sedangkan Penggugat dan Tergugat Pisah rumah dari 30 Januari 2025 sampai sekarang. Dengan kata lain, baru berpisah ± 2 (dua) bulan) sehingga Gugatan Perceraian ini sangat tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya, Gugugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Bahwa Patut diketahui oleh Penggugat, dalam Agama Katolik tidak mengizinkan perceraian sebagaimana Surah Al-Kitab Bunyi janji perkawinan Katolik adalah sebagai berikut: "Saya mengambil engkau menjadi istri/suami saya, Saya berjanji untuk saling memiliki dan menjaga dari sekarang sampai selama-lamanya Untuk saling mengasihi dan menghargai sampai maut memisahkan kita Sesuai dengan hukum Allah yang kudus. Inilah janji setiaku yang tulus". Selanjutnya Surah Korintus 7:10-11 berbunyi: kepada orang-orang yang telah menikah aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan memerintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya, tetapi kalau ia bercerai, ia tetap hidup tanpa menikah atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Begitupula Surah Matius 19:6 berbunya: Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. hal ini agama Katolik melarang orang bercerai karena pernikahan merupakan Perjanjian Kudus di hadapan Allah sehingga tidak boleh dibubarkan oleh manusia. Puncak dari kebencian Tuhan terhadap perceraian sebagaimana dimaksud dalam Surah Meleakhi 2:16 berbunyi: sebab aku membenci perceraian, firman TUHAN, Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman TUHAN Semesta Alam, maka jagalah



dirimu dan janganlah berkhianat. Oleh sebab itu, Pernikahan dianggap sakral karena merupakan ikatan suci yang penuh makna dan komitmen yang bukan saja kita yang hadir menyaksikan tetapi juga disaksikan oleh TUHAN. Dengan demikian Perceraian hal yang dibenci oleh TUHAN dan mengharuskan seseorang yang sudah menikah untuk menjaga dan merawat pernikahan dengan tulus hingga kelak nanti maut yang memisahkan.

3. Bahwa dalil yang disampaikan pada poin 5 pada Posita Penggugat adalah dalil bohong, dan tidak benar, dimana selama Perkawinan tanggal [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED], hanya karena adanya pandemic covid 19, berdampak kepada pendapatan upah menurun sehingga Tergugat selama perkawinan dapat memenuhi biaya nafkah keluarga termasuk PENGGUGAT, bahkan setelah keluar dari [REDACTED], Penggugat dan Tergugat membuka usaha Bersama yang hingga kini masih berjalan dan kartu kredit Tergugat masih di pegang oleh Penggugat, dimana terakhir kali digunakan pada 03 Februari 2025.

4. Bahwa dalil yang disampaikan pada poin 6 pada Posita Penggugat adalah dalil yang meng-ada-ada, karena Tergugat sangat perhatian sama keluarga, baik pada anak-anak maupun pada Penggugat selaku istri sah, bahkan pada Januari tahun 2024, Tergugat masih menyempatkan diri mengajak Penggugat di Singapura menonton Konser music Cold Play dilanjutkan pada bulan September 2024 menonton konser music Bruno Mars di Jakarta, bahkan Bulan Desember 2024 setelah hari raya Natal, Penggugat dan Tergugat berlibur Bersama keluarga di Jogja dan jalan-jalan di Kawasan Candi Brobudur menikmati keindahan Candi Brobudur Bersama Penggugat selaku istri tercinta Tergugat. Dengan demikian, Tergugat sangat peduli dengan keluarga termasuk juga terhadap Penggugat karena Tergugat masih cinta dan sayang terhadap istri, terutama untuk mempertahankan rumah tangga dengan alasan kedua anak masih kecil (dibawah umur) yang masih sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tua.

5. Bahwa dalil yang disampaikan pada poin 7, pada Posita Penggugat adalah dalil yang menyesatkan, karena Penggugat dan Tergugat hidup rukun, layaknya keluarga yang harmonis, dimana Penggugat dan Tergugat selama Covid 19 sampai pasca covid 19, kebutuhan rumah tangga maupun anak



dibagi 2 (dua) cara untuk memenuhi kebutuhan yakni kelengkapan anak-anak sekolah di tanggung oleh Tergugat sedangkan pembayaran SPP ditanggung oleh Penggugat, dikarenakan sekarang ini penghasilan Penggugat lebih tinggi daripada Penghasilan Tergugat. Dan mengenai perselisihan paham (percekcokan), hal ini biasa terjadi dalam rumah tangga sebagai bunga-bunga membangun mahligai rumah tangga, sehingga pertikaian dalam rumah tangga merupakan bumbu-bumbu rumah tangga untuk menemukan pelajaran serta hikmah didalamnya yang akan membuat hubungan rumah tangga semakin lebih kuat. Oleh karenanya, Tergugat sebagai Kepala Rumah tangga memiliki tanggung jawab walaupun lebih kecil dari Penggugat, namun Tanggung Jawab tetap diupayakan dan ditunaikan walaupun lebih kecil sehingga Tergugat masih mempunyai moral serta tanggung jawab untuk mempertahankan rumah tangga kedepan untuk lebih baik lagi sembari mengharapkan keberuntungan daripada usaha/ bisnis yang sedang berjalan.

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, Tergugat Mohon dengan hormat, sudilah kiranya, Pengadilan Negeri Tangerang berkenaan memutuskan Gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO) dengan alasan cacat formil yang tidak memenuhi syarat perceraian sebagaimana dimaksud SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2023, yang mengatur tentang pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai pedoman bagi pengadilan dalam menangani kasus perceraian, khususnya terkait perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Dan atau Apabila Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain, maka

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menyangkal dalil-dalil yang disampaikan dalam Gugatan Perceraian kecuali apa yang diakuinya secara tegas.
2. Bahwa pada tanggal [REDACTED]

[REDACTED] Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya menurut agama Katolik sebagaimana dituangkan dalam Surat Kawin ([REDACTED])
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].



3. Bahwa usia Perkawinan Tergugat dan Penggugat sudah mencapai 13 (tiga belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan telah dikaruni dua orang anak laki-laki masing-masing bernama.

3.1

[REDACTED]

3.2

[REDACTED]

4. Bahwa Tergugat membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat pada poin 4 yang pada pokoknya Tergugat tidak ada peran aktif yang menjadi harapan keluarga untuk saling memahami, menghargai dan saling menghormati satu sama lain serta menjalin Kerjasama yang harmonis dalam mengurus dan membesarkan anak-anaknya atas dasar cinta dan kasih sayang. Tergugat berusaha untuk menjadi orang tua (bapak) yang baik untuk anak-anak dan suami bagi Penggugat, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya perjalanan rumah tangga selama ± 13 (tiga belas) tahun 7 (tujuh) bulan tanpa ada perbuatan Tergugat yang berakibat fatal, seperti selingkuh, mabuk-mabukan dan perbuatan lain yang di larang, baik hukum positif maupun agama. Ini semua karena menghargai, cinta dan sayang kepada Penggugat selaku istri sah dan memberikan contoh yang baik terhadap kedua anaknya yang masih di bawa umur, dan Tergugat tidak ingin kedua anaknya terguncang psikologinya akibat perceraian ini, karena kedua anaknya masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya tanpa adanya perceraian.
5. Bahwa Tergugat membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat pada poin 5 yang pada pokoknya menyangkut kehidupan rumah tangga termasuk biaya nafkah. Tergugat sudah berusaha keras untuk tetap menafkahi anak-anak dan Penggugat selaku istri sah, pada saat awal menikah hingga saat ini, Tergugat masih bertanggung jawab terhadap kebutuhan anak-anak maupun Penggugat selaku istri sah, terbukti selepas kerja di perusahaan, mereka membangun bisnis dengan omset yang lumayan untuk menghidupi rumah tangga dan untuk kebutuhan rumah



tangga dan anak-anak sekolah, namun usaha/bisnis tersebut 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) bulan terakhir ini omsetnya menurun, akan tetapi masih tetap berjalan hingga bisa membayar 2 (dua) karyawan sebagai tenaga pekerja di perusahaan tersebut. Artinya bahwa, usaha/ bisnis tersebut bisa menghidupi 2 (dua) orang pekerja (karyawan), dengan kata lain, segala upaya dikerahkan agar usaha/ bisnis ini bisa menjadi harapan dan masa depan keluarga terutama untuk anak-anak dan Penggugat selaku istri sah, dengan begitu tanggung jawab Tergugat selaku kepala keluarga untuk sekarang ini masih bisa tercukupi dengan adanya usaha/ bisnis tersebut.

6. Bahwa Tergugat membantah serta menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 6 yang pada pokoknya tidak Perhatian dan Peduli terhadap Penggugat dan anak-anaknya, dalil ini sangatlah keliru dan tidak berdasar karena, sebelum Penggugat pergi dari tempat tinggal Tergugat dan Penggugat (rumah kediaman), tidak ada permasalahan yang serius, bahkan sudah membagi peranan dimana Tergugat mengurus bisnis sedangkan Penggugat menyanggupi untuk antar jemput anak pertama ke Sekolah Menengah Pertama (SMP), dikarenakan sekolah anak pertama searah dengan tempat bekerja (kantor) Penggugat. bahkan pada bulan Oktober sampai dengan November 2024, Penggugat ditugaskan oleh Kantornya ke Afrika dalam rangka kegiatan pekerjaan, yang mengantar-jemput anak pertama kesekolah full Tergugat. Dengan demikian, tidak benar kalau Tergugat tidak pernah membantu antar jemput anak kesekolah. Bahkan sewaktu anak pertama dan anak kedua masih menyandang status di Sekolah Dasar (SD) yang kebetulan mereka 1 (satu) Sekolah, mereka diantar-Jemput saling bergantian antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, sangat keliru jika Tergugat tidak pernah membantu Penggugat untuk mengantar dan/atau menjemput anak-anak sekolah. Tergugat juga masih beriktik baik menjalin komunikasi dengan Penggugat karena Tergugat tidak memiliki niat sedikitpun untuk menceraikan Penggugat selaku istri sah dan masih ingin mempertahankan rumah tangga yang lebih baik lagi serta ingin membesarkan anak-anak tanpa adanya suatu perceraian.
7. Bahwa Tergugat membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat pada poin 7 yang pada pokoknya seringkali terjadi Perselisihan paham (percekcokan). Hal ini terjadi bukan merupakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), melainkan cekcok biasa di antara suami dan istri dikarenakan ada perbedaan pandangan, namun hal ini terjadi bukan atas



dasar kebencian melainkan sebuah ujian rumah tangga agar menjadi semakin lebih kuat dalam menjalankan kehidupan rumah tangga kedepannya, bahkan cecok yang dimaksud merupakan percekcoan biasa dengan nada tinggi, dan itupun tidak dilakukan didepan anak-anak maupun depan umum. Sekalipun ada percekcoan antara Penggugat dan Tergugat masih dalam tahap wajar, tanpa melukai perasaan satu sama lain, dengan kata lain, Tergugat sangat menghargai Penggugat selaku istri sah dan ingin mempertahankan rumah tangga yang lebih baik lagi serta membesarkan anak-anak tanpa adanya perceraian.

8. Bahwa Tergugat membantah serta menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 8, dimana dalil tersebut sangatlah keliruh dan mengada-ada, karena justru mental anak akan berdampak buruk terhadap pertumbuhannya akibat perceraian, apalagi anak masih di bawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tua.
9. Bahwa dalil Penggugat pada poin 9 menginginkan hak asuh anak atau Perwalian selaku ibu kandung dari [REDACTED] dan [REDACTED], hal ini akan berdampak terhadap mental dan pertumbuhan kedua anak kandung kami tersebut, bahkan bila anak-anak tumbuh dan besar serta mempunyai pergaulan nanti, akan mengganggu psikologi mereka akibat adanya perceraian ini. Oleh sebab itu, kalaulah terjadi Perceraian, anak-anak dalam hal ini [REDACTED] dan [REDACTED] tetap berada di bawa asuhan Penggugat dan Tergugat, mengingat kedua anak tersebut masih dibawah umur dan mengkhawatirkan jika memiliki mental yang tidak baik dalam pertumbuhannya dan jika demikian terjadi, maka Tergugat akan merasa bersalah jika hal buruk itu benar-benar terjadi terhadap anak. Dengan demikian, Tergugat berkewajiban membantu mengasuh dan dapat memantau serta bisa mengontrol pertumbuhan mereka bahkan dapat memberikan contoh yang baik hingga kelak mengetahui bahwa Tergugat adalah AYAH KANDUNG MEREKA;
10. Bahwa anak Kedua minggu lalu dan hari minggu (tanggal 23 Maret 2025) menginap sama Tergugat, bahkan menyampaikan kepada Tergugat selaku AYAH KANDUNGNYA "jika mama dan papa cerai, saya tidak ada masalah yang penting masih bisa ketemuan sama mama dan papa, walaupun hati aku akan bakal retak dan lebih sedih jika mama dan papa cerai".

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, Tergugat, mohon dengan hormat, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Tangerang berkenaan memutuskan:



DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak dan/atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan hak asuh anak untuk tetap merawat, membesarkan dan mendidik Bersama-sama;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh dan segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain, Dalam Peradilan Yang Baik, Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa Jawaban Tergugat tersebut telah ditanggapi kembali oleh Penggugat dengan mengajukan Replik dalam surat tertanggal 9 April 2025, demikian pula Replik Penggugat tersebut telah ditanggapi kembali oleh Tergugat dengan mengajukan Duplik dalam surat tertanggal 14 April 2025;

Menimbang, bahwa kedeluruhan surat jawab-jinawab tersebut tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang selanjutnya dinyatakan ter kutip serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], ditandai dengan produk P.1;
2. Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], ditandai dengan produk P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED],
ditandai dengan produk P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], ditandai dengan produk P.4;



5. Fotokopi Kartu Keluarga [REDACTED]

[REDACTED], ditandai dengan produk P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Konseling No. [REDACTED]

[REDACTED], ditandai dengan produk P.6;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, ternyata keseluruhan fotokopi surat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktiannya, Penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah, yaitu :

1. [REDACTED], memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan ada hubungan keluarga dengan Penggugat, Saksi merupakan ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah, Suami Penggugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan ada hubungan keluarga dengan Tergugat, Saksi merupakan mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2010, kurang lebih sudah 14 (empat belas) tahun menikah, di [REDACTED];
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara agama Katholik, dan pada saat itu dihadiri oleh saksi sebagai orang tua;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpacaran tidak dijodohkan;
- Bahwa Penggugat bermaksud untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, karena Penggugat dan Tergugat sering ribut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sering marah-marah dan sering mengusir Penggugat apabila Penggugat pulang malam. Tergugat juga kurang perhatian kepada Penggugat dan kedua anak-anaknya dan selama 14 (empat belas) tahun perkawinan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah menikah dan memiliki anak satu, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi. Setelah itu mengontrak dan tinggal dekat rumah



orang tua Tergugat. Kemudian pindah ke paviliun di rumah tantenya Tergugat. Setelah itu tinggal di rumah bekas kakak Tergugat yang masih satu rumah namun beda bangunan dengan orang tua Tergugat yang beralamat di [REDACTED];

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun salah satu anaknya meninggal dunia pada saat berusia 4 (empat) bulan. Anak yang pertama bernama [REDACTED], usianya kurang lebih 13 (tiga) belas tahun dan yang kedua bernama [REDACTED], usianya kurang lebih 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa kedua anak tersebut saat ini tinggal dengan ibunya yakni Penggugat di rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama 14 (empat belas) tahun Penggugat tidak dinikahi oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, Penggugat bekerja sebagai design interior rumah dan taman sedangkan Tergugat bekerja sebagai sales barang-barang;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada PIL maupun WIL;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sering berteriak dan pernah mau memukul Penggugat;
- Bahwa pernah mau didamaikan, namun pada saat itu Tergugat mau memukul Penggugat karena tidak mau bercerai;
- Bahwa Saksi sebagai ibu kandung Penggugat setuju apabila Penggugat dan Tergugat bercerai;

2. [REDACTED], memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan ada hubungan keluarga dengan Penggugat, Saksi merupakan ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah, Suami Penggugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan ada hubungan keluarga dengan Tergugat, Saksi merupakan mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2010, kurang lebih sudah 14 (empat belas) tahun menikah, di [REDACTED];
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara agama Katholik, dan pada saat itu dihadiri oleh saksi sebagai orang tua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpacaran tidak dijodohkan;
- Bahwa Penggugat bermaksud untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, karena Penggugat dan Tergugat sering ribut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sering marah-marah dan sering mengusir Penggugat apabila Penggugat pulang malam. Tergugat juga kurang perhatian kepada Penggugat dan kedua anak-anaknya dan selama 14 (empat belas) tahun perkawinan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah menikah dan memiliki anak satu, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi. Setelah itu mengontrak dan tinggal dekat rumah orang tua Tergugat. Kemudian pindah ke paviliun di rumah tantenya Tergugat. Setelah itu tinggal di rumah bekas kakak Tergugat yang masih satu rumah namun beda bangunan dengan orang tua Tergugat yang beralamat di [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun salah satu anaknya meninggal dunia pada saat berusia 4 (empat) bulan. Anak yang pertama bernama [REDACTED], usianya kurang lebih 13 (tiga) belas tahun dan yang kedua bernama [REDACTED], usianya kurang lebih 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa kedua anak tersebut saat ini tinggal dengan ibunya yakni Penggugat di rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama 14 (empat belas) tahun Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, Penggugat bekerja sebagai design interior rumah dan taman sedangkan Tergugat bekerja sebagai sales barang-barang;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada PIL maupun WIL;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sering berteriak dan pernah mau memukul Penggugat;
- Bahwa pernah mau didamaikan, namun pada saat itu Tergugat mau memukul Penggugat karena tidak mau bercerai;
- Bahwa Saksi sebagai ayah kandung Penggugat setuju apabila Penggugat dan Tergugat bercerai;

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya,
Tergugat mengajukan alat bukti surat, yaitu :

1. Fotocopy [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], ditandai dengan produk T.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Untuk Istri Nomor [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], ditandai dengan produk T.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Untuk Suami Nomor [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], ditandai dengan produk T.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], ditandai dengan produk T.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], ditandai dengan produk T.5;
6. Fotocopy Rekening Koran Bank BCA, ditandai dengan produk T.6;
7. Fotocopy Rekening Koran Bank BCA, ditandai dengan produk T.7;
8. Fotocopy Kartu ATM, ditandai dengan produk T.8;
9. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], ditandai dengan produk T.9;
10. Fotocopy [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], ditandai dengan produk T.10;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan,
ternyata fotocopy bukti surat bukti bertanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, dan T.9 adalah
merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, fotocopy surat



bukti bertanda T.6 dan T.7 merupakan fotocopy dari print out, sedangkan fotocopy surat bukti bertanda T. 8 dan T.10 sesuai dengan aslinya, akan tetapi keseluruhan fotocopy surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya;

1. RADEN [REDACTED], memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, dan ada hubungan keluarga dengan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah menikah, dan istri Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat. Penggugat merupakan istri dari Tergugat dan merupakan menantu saksi;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Juli 2011, di [REDACTED];
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara agama Katholik, dan pada saat itu dihadiri oleh saksi sebagai orang tua;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpacaran tidak dijodohkan;
- Bahwa Penggugat bermaksud untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, namun sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada masalah. Selama ini damai saja. Karena saksi satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat, jadi apabila ada pertengkaran saksi pasti mengetahuinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, yang beralamat di [REDACTED]. Namun kini Penggugat sudah keluar dari rumah saksi dan tinggal di rumah orang tuanya di daerah Bintaro sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Anak yang pertama bernama [REDACTED], usianya kurang lebih 13 (tiga) belas tahun dan yang kedua bernama [REDACTED], usianya kurang lebih 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Kedua anak tersebut saat ini tinggal dengan ibunya yakni Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa terkait nafkah saksi tidak mengetahuinya. Namun saksi pernah dengan Tergugat bilang anak tanggung jawab berdua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, Penggugat bekerja sebagai design background sedangkan Tergugat bekerja sebagai supplier Alfa Mart;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada PIL maupun WIL;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah melakukan KDRT kepada Penggugat begitupun sebaliknya;
- Bahwa Penggugat dan Orang tua Penggugat pernah datang ke rumah saksi pada tahun 2025 dan menceritakan Penggugat dan Tergugat ada masalah;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apa maksud kedatangan Penggugat dan kedua orang tuanya ke rumah saksi, saksi pikir hanya silaturahmi saja;
- Bahwa Penggugat sudah 6 (enam) bulan lebih pergi dari rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan;

2. [REDACTED], memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, dan ada hubungan keluarga dengan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah menikah, dan istri Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat. Penggugat merupakan istri dari Tergugat dan merupakan menantu saksi;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Juli 2011, di [REDACTED];
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara agama Katholik, dan pada saat itu dihadiri oleh saksi sebagai orang tua;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpacaran tidak dijodohkan;
- Bahwa Penggugat bermaksud untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, namun sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada masalah. Selama ini damai saja. Karena saksi satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat, jadi apabila ada pertengkaran saksi pasti mengetahuinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, yang beralamat di [REDACTED]. Namun kini Penggugat



sudah keluar dari rumah saksi dan tinggal di rumah orang tuanya di daerah Bintaro sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah saksi;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Anak yang pertama bernama [REDACTED], usianya kurang lebih 13 (tiga) belas tahun dan yang kedua bernama [REDACTED], usianya kurang lebih 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Kedua anak tersebut saat ini tinggal dengan ibunya yakni Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa terkait nafkah saksi tidak mengetahuinya. Namun saksi pernah dengan Tergugat bilang anak tanggung jawab berdua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, Penggugat bekerja sebagai design background sedangkan Tergugat bekerja sebagai supplier Alfa Mart;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada PIL maupun WIL;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah melakukan KDRT kepada Penggugat begitupun sebaliknya;
- Bahwa Penggugat dan Orang tua Penggugat pernah datang ke rumah saksi pada tahun 2025 dan menceritakan Penggugat dan Tergugat ada masalah;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apa maksud kedatangan Penggugat dan kedua orang tuanya ke rumah saksi, saksi pikir hanya silaturahmi saja;
- Bahwa Penggugat sudah 6 (enam) bulan lebih pergi dari rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah mengajukan kesimpulan terakhirnya masing-masing dengan surat tertanggal 16 Juli 2025 dan dengan surat tertanggal 15 Juli 2025 yang diikuti dengan mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan dalam persidangan perkara ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan selanjutnya dinyatakan terkutip serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa didalam surat jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi atau tangkisan dengan menyatakan gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah cacat formil berdasarkan alasan karena tidak memenuhi syarat perceraian 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2023, yang mengatur tentang pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai pedoman bagi pengadilan dalam menangani kasus perceraian, khususnya terkait perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa karena bukan menyangkut ketidakwenangan Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, baik secara absolut maupun relatif, maka sesuai dengan ketentuan pasal 136 HIR, eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut haruslah diputus dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas eksepsi atau tangkisan yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan dan berpendapat sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut sejatinya hendak menegaskan bahwa gugatan Penggugat yang menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian belum saatnya diajukan (prematur), karena telah didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung. Dalam hal ini, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 menegaskan bahwa gugatan perceraian yang diajukan karena alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka antara suami isteri telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan berturut-turut, sedangkan Penggugat dengan Tergugat belum genap 6 (enam) bulan berpisah tempat tinggal sehingga gugatan Penggugat belum saatnya diajukan atau prematur;

Menimbang, bahwa pada konteks eksepsi tersebut, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 adalah petunjuk dan penegasan bagi Hakim, yaitu bahwa terhadap gugatan yang menuntut suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian berdasarkan alasan karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka apabila karena perselisihan dan pertengkaran itu telah diikuti dengan kenyataan

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa suami-istri a quo telah berpisah selama 6 (enam) bulan berturut-turut, maka gugatan yang menuntut perceraian itu "dapat" dikabulkan. Bahwa dengan demikian, waktu berpisah selama 6 (enam) bulan berturut-turut tersebut bukanlah jangka waktu yang merupakan syarat tangguh menurut hukum bagi diperkenannya pengajuan gugatan berdasarkan alasan a quo. Dalam hal ini dan secara normatif, gugatan yang menuntut agar suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian hanya dapat didasarkan pada alasan yang disyaratkan secara limitatif dalam ketentuan 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang tidak mengenal tenggang waktu bagi pengajuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terurai di atas, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana dimaksud disini adalah juga tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak beralasan menurut hukum sebagaimana pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, maka eksepsi tersebut haruslah ditolak sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kecuali yang diakui secara tegas maupun diam-diam, Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat yang oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR, Penggugat haruslah dibebankan untuk terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya adalah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak, Penggugat mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan produk P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan produk T.1 sampai dengan T.10 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam surat gugatannya, Penggugat telah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, tuntutan mana pada pokoknya didasarkan pada alasan atau dalil bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yaitu selain disebabkan



oleh karena Tergugat tidak telah memenuhi kewajibannya membiayai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, demikian pula halnya, Tergugat tidak memiliki keperdulian atas kebutuhan anak-anak yang lahir dari dan didalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Dalam hal ini, selama 13 (tiga belas) tahun perkawinan Penggugat dengan Tergugat, seluruh kebutuhan rumah tangga termasuk mengurus anak-anak tersebut menjadi beban Penggugat;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari dalil gugatan Penggugat yang menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian berdasarkan alasan atau dalil sebagaimana terurai di atas, maka yang terlebih dahulu harus dibuktikan dan dipertimbangkan adalah apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut merupakan perkawinan yang nyata dan sah menurut hukum ?;

Menimbang, bahwa secara normatif sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila memenuhi syarat yang bersifat akumulatif, yaitu selain dilangsungkan menurut agama atau kepercayaan calon suami-istri yang bersangkutan, juga harus dicatatkan pada kantor pencatatan perkawinan atau kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P.1 yang diajukan oleh Penggugat, yaitu berupa fotocopy [REDACTED]

[REDACTED], menerangkan dan membuktikan bahwa pada tanggal [REDACTED], Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan berdasarkan dan dihadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P.2 yang diajukan oleh Penggugat, yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED], perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diterangkan dalam surat bukti bertanda P.1 tersebut selanjutnya telah dicatatkan dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa dalil dan pembuktian Penggugat sebagaimana terurai di atas diakui oleh Tergugat dan oleh karenanya mengajukan alat bukti formil dan substansi keterangan yang sama, yaitu berupa fotocopy Kutipan [REDACTED] yang [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan (vide surat bukti bertanda T.1 dan T.2);

Menimbang, bahwa meskipun surat bukti bertanda T.1 dan T.2 tersebut adalah merupakan fotokopi dari fotokopi, akan tetapi karena selain diajukan sebagai representasi pengakuan Tergugat atas gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri berdasarkan perkawinan yang sah, demikian pula halnya bahwa secara formal dan substansial, surat bukti bertanda T.1 dan T.2 tersebut bersesuaian dengan surat bukti bertanda P.1 yang diajukan Penggugat, hal mana berarti substansi yang disebut dalam surat bukti bertanda T.1 dan T.2 tersebut memiliki nilai pembuktian menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena surat bukti bertanda P.1 yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah sesuai dengan aslinya dan yang keberadaannya adalah merupakan akta otentik yang bernilai bukti sempurna serta bersesuaian dengan surat bukti bertanda T.1 dan T.2 yang diajukan oleh Tergugat, maka sesuai dengan substansi keterangan didalamnya yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama [REDAKSI] dan dihadapan pemuka Agama Katolik, perkawinan mana kemudian telah dicatatkan dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, maka telah cukup terbukti bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri berdasarkan perkawinan yang sah, in casu perkawinan yang telah dilangsungkan dengan memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagai suami-istri berdasarkan perkawinan yang sah, Penggugat dan Tergugat kemudian hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan bertempat tinggal di Jalan KH Dewantoro Nomor 5, RT. 003/RW. 001, Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagaimana diterangkan dalam Kartu Keluarga Nomor 3674041306120035 (vide surat bukti bertanda P.5) yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dan yang menerangkan bahwa [REDAKSI], in casu Tergugat adalah Kepala Rumah Tangga dan [REDAKSI], in casu PENGGUGAT adalah istrinya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri berdasarkan perkawinan yang sah sebagaimana pertimbangan yang terurai di atas, maka apakah petitum gugatan

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian adalah beralasan menurut hukum atau tidak melawan hak, hal mana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa secara normatif berdasarkan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan-alasan bagi suatu perceraian adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut di atas adalah bersifat limitatif-alternatif, yaitu bahwa hanya alasan-alasan yang demikian yang dapat dijadikan alasan bagi tuntutan putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedang di pihak lain, dengan dipenuhinya salah satu alasan tersebut dapat dijadikan alasan menurut hukum untuk menyatakan perkawinan a quo putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatannya yang menuntut agar perkawinan Peggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan atau dalil karena antara Peggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, alasan mana jelas merujuk pada alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa dengan demikian, secara yuridis formal, gugatan Peggugat adalah beralasan menurut hukum;

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2025/PN Tng



Menimbang, bahwa Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] yang merupakan Bapak dan ibu dari dan yang diajukan oleh Penggugat sebagai Saksi dalam perkara ini menerangkan bahwa sebagai suami-istri dan didalam rumah tangganya, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan yang disebabkan karena selama kurang lebih 13 (tiga belas) usia perkawinannya dengan Penggugat, Tergugat tidak memiliki keperdulian dan perhatian untuk membiayai rumah tangga maupun mengurus anak-anaknya. Dalam hal ini, biaya nafkah rumah tangga maupun mengurus anak-anaknya selalu dan merupakan beban Penggugat. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diketahui oleh Para Saksi, selain dari Penggugat, juga dari cucunya, in casu anak Penggugat dengan Tergugat, yaitu setelah Penggugat keluar pergi meninggalkan tempat tinggalnya semula dengan dan karena diusir oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] menerangkan bahwa perselisihan dan pertengaran diantara Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan penyelesaiannya dengan suatu perdamaian, akan tetapi karena ketika itu Penggugat menyatakan hendak bercerai, Tergugat hendak memukul Penggugat yang oleh karenanya upaya mendamaikan itu tidak berlanjut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana pertimbangan yang terurai di atas telah disangkal oleh Tergugat yang pada pokoknya dengan mendalilkan bahwa perselisihan dan percekcoan yang terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat, meskipun dengan nada tinggi pada dasarnya adalah merupakan perselisihan dan pertengkaran yang wajar dan yang biasa terjadi diantara suami-istri;

Menimbang, bahwa secara diametral, sangkalan Tergugat tersebut sekaligus merupakan pengakuan bahwa senyatanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara Tergugat dengan Penggugat sebagai suami istri. Bahwa meskipun berlangsung dengan nada tinggi, akan tetapi menurut ukuran Tergugat sendiri, perselisihan dan pertengkaran itu adalah wajar dan biasa terjadi diantara suami-istri;

Menimbang, bahwa Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] yang merupakan Bapak dan Ibu dari dan yang diajukan oleh Tergugat sebagai Saksi dalam perkara ini pada pokoknya menerangkan bahwa sejatinya Para Saksi tidak mengetahui adanya



perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat, melainkan hanya mengetahui bahwa pada bulan Pebruari 2025, Penggugat telah keluar pergi meninggalkan rumah yang merupakan tempat tinggalnya bersama Tergugat dan selanjutnya tinggal bersama orang tuanya serta oleh karenanya sejak saat itu, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah tempat tinggal hingga sekarang ini. Bahwa tindakan Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggalnya semula dengan Tergugat dan kemudian tinggal bersama orang tuanya tersebut adalah karena sebelumnya telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, hal mana diketahui oleh Para Saksi karena pada saat itu mendengar Tergugat mengeluarkan suara keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian atas dalil Penggugat maupun pembuktian atas dalil Tergugat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas menunjuk bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan suatu fakta hukum;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari esensi sifat sakralnya suatu perkawinan, maka substansi persoalan hukum atas tuntutan putusnya suatu perkawinan berdasarkan alasan karena antara suami dan istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana ketentuan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidaklah semata-mata terletak pada realitas maupun siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran itu, melainkan yang terutama adalah apakah rumah tangga berdasarkan perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak. Dengan kata lain, apakah antara suami dan istri tersebut masih dapat didamaikan untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga berdasarkan perkawinannya semula ?;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P.6 yang diajukan oleh Penggugat, yaitu berupa Surat Keterangan Konseling Nomor [REDACTED] [REDACTED] atas nama [REDACTED], in casu Penggugat dan yang diterbitkan oleh [REDACTED] secara substansial menerangkan bahwa Penggugat telah mengalami gangguan psikologis sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk mengakhiri perkara ini dengan suatu perdamaian sampai sebelum putusan ini diucapkan yang ternyata tidak telah dapat diwujudkan oleh Penggugat dengan Tergugat, hal mana apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungan dengan kenyataan bahwa hingga sekarang ini Penggugat dengan Tergugat telah tidak hidup serumah selama 6 (enam) bulan maupun kenyataan gangguan bathin atau psikologis yang dialami Penggugat yang diterangkan dalam surat bukti bertanda P.6 sebagaimana terurai di muka, kenyataan-kenyataan mana menunjuk bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat secara kausal telah mengakibatkan khususnya hati Penggugat sedemikian rupa telah terluka;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara dan yang kemudian mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, sedang dipihak lain, Penggugat dengan Tergugat tidak telah dapat mewujudkan perdamaian sebagai rekonsiliasi bagi dan agar Penggugat dengan Tergugat untuk kembali hidup rukun dalam suatu rumah tangga khususnya oleh dan karena hati Penggugat telah terluka sebagaimana pertimbangan yang terurai di atas, kenyataan mana menggambarkan bagi Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran itu adalah sedemikian rupa mengakibatkan khususnya hati Penggugat telah pecah sehingga tidak menghendaki untuk kembali hidup rukun dengan Tergugat sebagai suami-istri dalam konteks mempertahankan perkawinannya tersebut sebagaimana keadaannya semula. Dengan demikian berarti bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan dan yang tidak ada harapan agar Penggugat dengan Tergugat kembali hidup rukun dalam suatu rumah tangga sebagaimana keadaannya semula;

Menimbang, bahwa sesuai dengan esensi keberadaan suatu perkawinan adalah merupakan suatu ikatan bathin, maka dengan pecahnya hati salah satu pihak sehingga tidak menghendaki perkawinan tersebut tetap utuh sebagaimana keadaannya semula, sejatinya perkawinan itu telah pecah dan oleh karenanya tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak lainnya menginginkan perkawinan itu tetap utuh;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan yang terurai di atas, selanjutnya ditunjuk bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan yang telah mengakibatkan khususnya hati Penggugat telah pecah, kenyataan mana menunjuk bahwa kesakralan perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka jelas substansi dalil gugatan Penggugat telah terbukti dalam perkara ini, substansi mana menunjuk pada terpenuhinya syarat yuridis formal dan materil

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi gugatannya yang menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Dalam hal ini, gugatan Penggugat yang telah memenuhi syarat yuridis formal dan materil tersebut sekaligus menunjukkan keadaan yang sedemikian rupa bagi Majelis Hakim, yaitu bahwa hati yang menjadi ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana tujuan perkawinan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan oleh karenanya tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan dalam arti bahwa ultimum remedium, perceraian adalah jalan keluar terbaik untuk itu;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana substansi gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak, maka petitum gugatan Penggugat mengenai substansi tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P.3 dan P.4 yang diajukan oleh Penggugat dan surat bukti bertanda T.4 dan T.5 yang diajukan oleh Tergugat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED] tanggal 29 Juli 2019, masing-masing diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang menerangkan bahwa dari dan didalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu :

1. [REDACTED];
2. [REDACTED];

Menimbang, bahwa selain karena anak secara psikologis lebih dekat dengan ibu yang melahirkannya, demikian pula halnya bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, kedua anak tersebut berada dan tumbuh serta berkembang dengan baik sesuai harkat dan martabatnya selaku anak didalam asuhan Penggugat, maka dalam konteks memenuhi kepentingan terbaik anak, prioritas pengasuhan kedua anak a quo haruslah diserahkan kepada kekuasaan hak asuh Penggugat selaku ibunya, atas dasar mana berarti petitum angka (4) gugatan Penggugat adalah beralasan menurut hukum yang oleh karenanya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan kedua orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka, kewajiban mana tetap berlaku hingga anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri serta berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua tersebut putus, maka meskipun hak asuh atas kedua orang anak yang lahir dari dan didalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat a quo selanjutnya diserahkan kedalam kekuasaan hak asuh Tergugat, akan tetapi haruslah tetap memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Penggugat untuk bertemu dan mewujudkan tanggungjawab dan kewajibannya selaku orang tua terhadap anak itu sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa secara normatif sebagaimana ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka haruslah diperintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Tangerang Klas IA Khusus untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini tanpa bermaterai dan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tangerang untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya, karena secara normatif sebagaimana ketentuan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menegaskan bahwa pihak-pihak yang bersangkutan wajib melaporkan perceraian nya kepada Instansi Pelaksana, maka Penggugat dan Tergugat haruslah diperintahkan pula untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tangerang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkekuatan hukum tetap guna dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan penerbitan aktanya sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena secara substantif, seluruh petitum gugatan Penggugat adalah beralasan menurut hukum sehingga dikabulkan, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan merubah sistematika maupun bunyi redaksionalnya secara mutatis mutandis sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sehingga Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat hukum berlaku dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan berdasarkan Agama Katolik pada tanggal [REDACTED] adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan berdasarkan Agama Katolik pada tanggal [REDACTED], putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh atas anak-anak yang lahir dari dan didalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yaitu :
 1. [REDACTED];
 2. [REDACTED];diserahkan ke dalam kekuasaan hak asuh Penggugat selaku ibunya dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan dalam rangka memenuhi tanggungjawab dan kewajibannya selaku Bapak terhadap anak-anak tersebut;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang Klas IA Khusus untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini tanpa bermaterai dan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkekuatan hukum tetap guna dicatatkan dalam Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sejumlah Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025, oleh kami: BESLIN SIHOMBING, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., M.H. dan, FORCI NILPA DARMA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu, tanggal 6 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dr. ASTRID HASTRIDIAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

BESLIN SIHOMBING, S.H., M.H.

FORCI NILPA DARMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. ASTRID HASTRIDIAN, SH.MH.

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp 10.000,00;
2. Redaksi	: Rp 10.000,00;
3. Proses	: Rp 200.000,00;
4. PNBP	: Rp 30.000,00;
5. Panggilan	: Rp 64.000,00;
6. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00;
7. Sumpah	: Rp100.000,00;
Jumlah	: Rp434.000,00;

(empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)